

한전KPS(주) 상임감사

모범사례

일련번호 002

제 목 인도사업장 세무 이슈 적극적 해결을 통한 기납 법인세 환급

관계부서 ♣♣♣♣♣♣♣

조치부서 ♣♣♣♣♣♣♣

내 용

1. 추진배경

□ 인도사업장 세무조사 개요

- 대상년도 : 세무 재조사(FY2016-17, FY2017-18, FY2019-20) 및 세무조사(FY 2021-22, FY 2022-23)
- 시행배경 : 인도 국세청 전산 기반 세무조사 선별시스템(CASS¹⁾)에 선정
- 조사관청 : 인도 국세청 뭄바이지점 소득세과

2. 주요 진행 경과 및 추진 중 어려움

□ 주요 진행경과

- FY2016-17, FY2017-18, FY2019-20 법인세 납부 : 약 51억 원('22.7., '23.2.)
- FY2016-17, FY2017-18, FY2019-20 조세심판원 환송 결정문 발행('23.7., '23.10.)
- 법인소득세 조사관 면담 : '25.3.17.(1차), '25.3.21.(2차), '25.3.24.(3차), '25.3.25(4차)
- 세무당국 Show Cause Notice 발행(역외분 소명요청) : '25. 3. 25.

1) CASS : Computer Assisted Scrutiny Selection의 약자로, 인도 국세청이 납세자들의 소득세 신고서 등 여러 데이터를 자동 분석하여, 세무조사가 필요할 가능성이 높은 납세자(비정상 손익 또는 과도한 공제 등)를 전산으로 선별하는 시스템.

□ 추진 중 어려움

- 인도 세무 당국의 역외분 매출 불인정 등 KPS 주장 미수용에 따라 추정세액 및 가산세 부과 최소화를 위한 협상 노력 필요

※ 인도 세무 당국 주요 입장

구 분	주요 내용
납부세액 제로(Zero)/ 장기적자 구조	■ KPS의 인도사업 적자 지속으로 인한 원천세 환급으로 세무(재)조사 착수 ■ 사업 기간 내 원천세 전액 환급으로 실제 세금 납부 금액 Zero
역외분 불인정	■ 인도 내 세무신고 누락된 KPS의 역외분 매출에 대해 해외로 회피한 소득으로 간주 ■ 역외분 매출에 대한 KPS의 본사 역무 소명 부족 ■ 각 프로젝트 간 역외분 매출 비중 차이에 대한 근거 제시 부족
높은 영업이익률	■ 회사 전체 영업이익률(10~15%) 대비 인도 사업의 장기적자 구조 소명부족
추가 세무조사 개시	■ 미개시한 2개 회계연도('18-19, '20-21)에 대한 세무조사 개시 예정

※ 세무 당국 역외분 불인정에 따른 예상 추정세액

(단위 : 억원, 1Rs=16.5원)

구 분	회계연도	예상 추정세액 (지연이자 및 원천세 정산분 제외)	비 고
세무재조사	'16-17, '17-18, '19-20(3개년, 진행 중)	44	납부완료
세무조사	'18-19, '20-21(2개년, 미실시)	51	추정세액
	'21-22, '22-23(2개년, 진행 중)	22	부과예정
합 계		117	

3. 해결노력

□ 세무 당국과 협상 추진

- 합의 결과에 따라, 3개년도 기납부 세액(약 51억 원) 환급액, 세무조사에 따른 추가 추정세액 및 가산세 부과 결정
- 협상 추진(안)
 - 1안) 역외분 매출 50% 인정(역외분 매출 50% 역내분 매출로 산입 및 과세)
 - 2안) 역외분 매출 10% 인정('22-23년 역외분 매출 평균 비율(10%) 7개 회계연도 일괄적용 과세)

- 3안) 불복 절차 진행(역외분 비용 반영을 통한 추정세액 최소화 및 가산세(부과시) 최소화)

* 단, 불복추진 시에도 역외분 매출에 대해 과세 및 가산세 부과 가능성 존재

※ 협상(안)별 예상 추정세액

(단위 : 억원)

구 분	회계연도	예상세액(이자,원천세 정산분 제외)			비 고
		50% 인정	10% 인정	0% 인정	
세무재 조사	'16-17,'17-18,'19-20(3개년)	-	12	44	기납완료
세무조사	'18-19,'20-21(2개년, 미실시)	-	23	51	세액부과
	'21-22,'22-23(2개년)	-	-	22	예정
과세 예정액 합계		-	35	117	
환급 예상액		51	16	-	

○ 세무 당국 협상 타결로 역외분 매출 50% 인정을 통한 세금 환급

4. 주요 성과

○ 법인세 환급을 통한 세무 비용 절감 : Rs.413,374,979(약 68.2억원, 1Rs=16.5원)

※ 환급 세부내역

(단위 : Rs)

구 분	FY'16-17	FY'17-18	FY'19-20
법인소득세 조사관 결정문상 환급금액	3,193,924	205,513,720	204,667,335
실 환급금액	3,193,924	205,513,720	204,667,335
환급날짜	'25년 05월 26일	'25년 05월 05일	

5. 공적자

□ (주 공적자) ◆◆◆◆ □□□장 ★★. 끝.